

1500344-61.2022.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Ameaça

Magistrado: MARCIA DE MELLO ALCOFORADO HERRERO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Já respondeu por receptação e tráfico. Quanto ao processo de tráfico, não teve retorno; quanto ao de receptação, foi condenado. Tinha acabado de entrar em empresa de logística, estava em experiência fazia uma semana.

Interrogatório extrajudicial à fl. 11.

Pese o empenho da Defesa, o réu sabia que não poderia se aproximar de Audrey nem contatá-la (fl. 23), e foi até a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE OSASCO

FORO DE OSASCO

4.ª vara criminal

AVENIDA DAS FLORES, 703 - JARDIM DAS FLORES

CEP 06110-100 - OSASCO - SP

1500344-61.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500344-61.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Ameaça (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FERNANDES BARBOSA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Vistos.

THIAGO FERNANDES BARBOSA DA SILVA foi denunciado como incurso no art. 24-A da Lei n.º 11.340, de 07 de agosto de 2006 porque, supostamente, em 06 de fevereiro de 2022, por volta de 12h27, na Avenida Júlio de Mesquita, 668, Bela Vista, Osasco, descumpriu decisão judicial de deferimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha em favor de sua ex-companheira.

Consta que apurado que vítima e denunciado conviveram em união estável por 8 meses, tendo filha. Separaram-se. Em 25 de janeiro de 2022, o denunciado agrediu a vítima, e, solicitadas, medidas protetivas de urgência, foram deferidas no processo 1502114-15.2022.8.26.0405, ficando estabelecido que o denunciado não poderia se aproximar da ofendida a menos de 200 metros, e não poderia estabelecer contato com a ofendida por qualquer meio.

A intimação do denunciado foi feita.

Em 06 de fevereiro de 2022, mesmo ciente das protetivas, o denunciado se dirigiu à residência da ofendida e tentou contatá-la, motivo pelo qual a Polícia Militar foi

acionada e compareceu, efetuando a prisão de Thiago.

A denúncia foi recebida em 14 de fevereiro de 2022 (fls. 74/76).

O réu foi citado (fl. 90) e apresentou resposta (fls. 94/95).

Em audiência, foram ouvidas a vítima, a mãe dela e uma testemunha, interrogando-se o acusado. As partes debateram, o Ministério Público por procedência e a Defesa, por improcedência ou brandura. Registros audiovisuais.

É o relatório.

Decido.

Processo pronto para julgamento.

Audiência mista em razão da pandemia de Covid-19.

Não há preliminares.

A ação procede.

Materialidade e autoria, nos termos da denúncia, ficaram comprovadas com os

registros dos atos da prisão em flagrante (fls. 01/07, 11 e 20) e da ocorrência

(fls. 12/14), assim como com os documentos de fls. 23 (deferimento de medidas

protetivas) e 22 (intimação do réu a respeito das protetivas) e a prova oral.

Audrey Lizandra disse (registro audiovisual) que conviveu com o réu por aproximados 5 anos, morando com ele por cerca de 9 meses, com uma filha nascida do

relacionamento, e se separaram no Natal de 2021. O réu não aceitava a separação e

dizia que a vítima não poderia se relacionar com mais ninguém. Em 01 de janeiro de

2022, com a filha (visita), o réu a pintou de roxo para simular que tinha sido

ferida para atrair a vítima. Em 22 de janeiro, aniversário da declarante, deixou a

menina com o réu e, no momento agendado para a devolução, 24 de janeiro, vendo que

o acusado não ia devolver a menina, foi atrás de parentes dele. Em 25 de janeiro de

2022 acabou agredida pelo acusado. Conseguiu medidas protetivas. O réu foi

intimado. Não houve audiência no respectivo processo. Thiago continuou seguindo a

vítima, e também ficava na frente da casa da declarante vigiando. Em 06 de

fevereiro de 2022, foi à casa do namorado, e a mãe lhe ligou dizendo que não

voltasse para sua residência porque o réu estava lá. Não havia visita do acusado à

filha no dia. A vítima teve que voltar. A Polícia foi contatada, prendendo o

acusado quando a declarante já estava em casa.

Cleide, mãe de Audrey, disse (registro audiovisual) que era aniversário de seu pai

e seu irmão, foi com o esposo para a casa da mãe, e a mãe disse que o réu tinha

estado em frente da residência gritando. Audrey morava com a avó materna. A

depoente pediu ao irmão que buscasse Audrey. O réu voltou à frente do imóvel. O

irmão da depoente chegou com Audrey. O acusado se recusava a ir embora. A depoente

chamou a Polícia, até porque Audrey dali a pouco ia precisar sair para trabalhar.

Após os problemas, as visitas do réu à filha deveriam se dar com o irmão da

depoente levando a menina para o acusado.

O Policial Militar Yves dos Santos Sousa afirmou (registro audiovisual) que a

ocorrência (ligação pela vítima) foi paga pelo COPOM e o réu estava do outro lado

da rua, informando que queria ver a filha dele. A vítima disse que tinha medida

protetiva e o acusado foi preso. Thiago informou que não sabia da medida protetiva,

mas na Delegacia houve levantamento da assinatura dele na medida.

O réu disse ao Juízo (registro audiovisual) que foi buscar a filha sem saber se

Audrey estava ou não. Sabia que estava descumprindo a medida protetiva. Já

respondeu por receptação e tráfico. Quanto ao processo de tráfico, não teve

retorno; quanto ao de receptação, foi condenado. Tinha acabado de entrar em empresa

de logística, estava em experiência fazia uma semana.

Interrogatório extrajudicial à fl. 11.

Pese o empenho da Defesa, o réu sabia que não poderia se aproximar de Audrey nem

contatá-la (fl. 23), e foi até a frente da casa dela, e insistiu em permanecer lá

quando ela já tinha chegado e não queria conversar com o acusado.

Sabendo da presença da vítima na casa dela, vítima, presença essa em nada

reprovável, o réu ficou a menos de 200 metros, e procurando contatar/contatando a

ofendida, ainda que por interposta(s) pessoa(s).

Houve, nessa medida, descumprimento de medidas protetivas.

Não importa que Audrey inicialmente não estivesse em casa; é direito dela retornar à sua casa.

O argumento de visita não exclui o delito. A decisão era impositiva.

Não consta, excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade.

A ação procede. À dosimetria.

Na primeira fase, o réu é reincidente com maus antecedentes (dois processos com condenações definitivas geradoras de reincidência, fls. 32/35). Fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, a agravante da reincidência fica compensada com a atenuante da confissão judicial, conforme hodierna Jurisprudência, pese o art. 67 do Código Penal.

Na terceira fase, sem causas de aumento ou de diminuição.

Face ao tempo de prisão cautelar, pese a reincidência, fixo como regime inicial da detenção o aberto. Nada mais a ser considerado nos termos do art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal.

Face a o crime ser previsto na Lei Maria da Penha, deixo de substituir a pena. Face à reincidência, entendo que não cabe, sursis.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE esta ação penal, e CONDENO T. F. B. DA S. como incurso no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006 à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Deixo de fixar indenização neta sede, eis que aqui não pleiteada com especificidade, não se abrindo efetivo contraditório a respeito.

Defiro recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Custas ex lege, observada, gratuidade.

P.I.C..

Osasco, 19 de abril de 2022.

Márcia de Mello Alcoforado Herrero

Juíza de Direito Auxiliar

(assinatura digital)

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA